

RECURSO CÍVEL Nº 5062183-10.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: JULIA VIRGINIA DE ARAUJO DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ANDDAP ASSOCIACAO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS (RÉU)

RESPONSABILIDADE CIVIL. INSS. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS (ANDDAP). OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA TIDA COMO NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR ALEGADA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO, OU MESMO EXAURIMENTO DA SEARA ADMINISTRATIVA, A FIM DE POSTULAR PRETENSÃO SIMILAR. NEGATIVA DE JURISDIÇÃO CONFIGURADA, NOS TERMOS DA RESSALVA CONTIDA NA PARTE FINAL DO ENUNCIADO 18 DAS TRRJ. SENTENÇA ANULADA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao presente recurso, com decorrente anulação da sentença, determinando a baixa dos autos ao juízo a quo, para que seja devidamente apreciado e julgado o mérito da causa, sob pena de indevida supressão de instância. Sem condenação em verbas sucumbenciais, eis que recorrente vitoriosa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2024.

5062183-10.2024.4.02.5101

510015075559 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5062183-10.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: JULIA VIRGINIA DE ARAUJO DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ANDDAP ASSOCIACAO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por JULIA VIRGINIA DE ARAUJO DA SILVA, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) e ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS (ANDDAP), na qual pleiteia a cessação de descontos em seu benefício previdenciário, a título de contribuição associativa não reconhecida; restituição em dobro dos valores descontado sob a rubrica “CONTRIB. ANDDAP” (evento 1, HISCRE9); além de reparação por danos morais.

Na sentença (evento 11), após ter sido apontado que “somente após a recusa do requerimento administrativo é que se autoriza a busca pela tutela jurisdicional”, o feito foi extinto sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC/2015, por alegada ausência de interesse processual.

Em recurso (evento 13), a parte autora pugna pela anulação sentença, sob o argumento de que teria sido violado o princípio constitucional da inafastabilidade jurisdicional, eis que “a falta do prévio requerimento administrativo não descaracteriza o interesse de agir”.

É o breve relatório.

VOTO

De fato, diante do princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional (art. 5º, XXXV, CRFB/88), revela-se prescindível o exaurimento da seara administrativa, ou mesmo a exigência de prévio requerimento administrativo, a fim de postular em juízo pretensão similar.

Não por acaso, assim se posiciona a jurisprudência prevalente a respeito, *in verbis*:

RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MATERIAIS E MORAIS - DESCONTO INDEVIDO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - INDEFERIMENTO DA INICIAL, POR AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA INTERRUPTÃO DOS DESCONTOS - INADMISSIBILIDADE - Impossibilidade de se condicionar o acesso à justiça ao exaurimento da via administrativa, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no art. 5º, XXXV, da CF - **Sentença anulada - Recurso provido.** (TJ-SP - Apelação Cível: 10022723920238260326 Lucélia, Relator: Moreira Viegas, Data de Julgamento: 25/06/2024, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO CONFIGURADO. A falta do prévio requerimento administrativo não descaracteriza o interesse de agir, uma vez que não há norma jurídica que obrigue a autora a encerrar a esfera administrativa para, após, ajuizar a ação judicial. RECURSO DESPROVIDO. (Agravado de Instrumento, Nº 70067144196, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Julgado em: 30-03-2016)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO - DESNECESSIDADE - PETIÇÃO INICIAL - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. - A exigência de prévio requerimento administrativo para propositura de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico configura afronta ao princípio constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, que garante a qualquer cidadão a possibilidade de dirigir-se ao Judiciário para garantir seus direitos. Estando a petição inicial em consonância com os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, não há motivos para indeferi-la. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.097860-3/001, Relator: Des. José de Carvalho Barbosa, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/08/2023, publicação da súmula em 30/08/2023)

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. FUNDO 157. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não constitui requisito para a aferição do interesse processual a comprovação do encaminhamento de requerimento administrativo daquilo que se postula judicialmente. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (Processo: AgInt no REsp 1954342 / RS; Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA; Órgão Julgador: T4 - QUARTA TURMA STJ; Data do Julgamento: 21/02/2022)

Portanto, forçoso concluir que o direito da parte autora restou comprometido, razão pela qual a sentença extintiva padece de nulidade, dada a negativa de jurisdição, nos termos da ressalva contida na parte final do Enunciado 18 das TRRJ (“Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal (art. 5º da Lei 10.259/01), salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição”).

Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao presente recurso, com decorrente anulação da sentença, determinando a baixa dos autos ao juízo *a quo*, para que seja devidamente apreciado e julgado o mérito da causa, sob pena de indevida supressão de instância. Sem condenação em verbas sucumbenciais, eis que recorrente vitoriosa.